

ПРЕТЕНЗИЯ

Я, [ФИО заявителя], являюсь участником долевого строительства многоквартирного дома по договору участия в долевом строительстве № [номер договора] от [дата заключения договора]. Предметом указанного договора является однокомнатная квартира общей площадью [площадь квартиры] кв. м, расположенная по адресу: [адрес объекта].

Согласно условиям заключённого между мной и застройщиком [наименование застройщика] договора, срок передачи объекта долевого строительства составляет 30 сентября 2025 года. Однако до настоящего времени объект долевого строительства мне не передан, при этом просрочка исполнения обязательства превышает семь месяцев.

На основании части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» участник долевого строительства вправе требовать от застройщика уплаты неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства.

Учитывая вышеизложенное, прошу вас:

- * в установленный законом срок передать мне квартиру, являющуюся объектом долевого строительства;
- * уплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора, начиная с 1 октября 2025 года по день фактической передачи объекта долевого строительства.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____